

**法規名稱：**事業單位勞工退休準備金監督委員會組織準則

**修正日期：**民國 114 年 11 月 04 日

## 第 1 條

本準則依勞動基準法第五十六條第五項規定訂定之。

## 第 2 條

事業單位勞工退休準備金監督委員會（以下簡稱監督委員會）之任務如左：

- 一、關於勞工退休準備金暫停提撥之審議事項。
- 二、關於勞工退休準備金提撥數額之查核事項。
- 三、關於勞工退休準備金存儲及支用之查核事項。
- 四、關於勞工退休金給付數額之查核事項。
- 五、其他有關勞工退休準備金之監督事項。

## 第 3 條

- 1 監督委員會由勞工與雇主分別選派代表共同組成。置委員三人至十五人，其中一人為主任委員，一人為副主任委員，委員中勞工代表人數不得少於三分之二。但僱用勞工人數二人以下者，委員中勞工代表人數不得少於二分之一。
- 2 事業單位僱用勞工在一百人以上者其委員人數不得少於九人。
- 3 事業單位設有分支機構者，得分別或合併組織監督委員會。

## 第 4 條

監督委員會勞工代表由工會推選，未成立工會者由勞工直接選舉之，並得推選候補委員。

## 第 5 條

- 1 監督委員會委員之任期，每一任不得超過四年。
- 2 監督委員會之勞工代表，其連任規定如下：
  - 一、勞工直接選舉者：連選得連任。
  - 二、工會推選者：連選得連任，連任人數不得超過二分之一。但有特殊情形者，不在此限。
- 3 監督委員會之雇主代表，其連派得連任，並得依職務變動隨時改派。

## 第 6 條

監督委員會主任委員由雇主就雇主代表中指派，綜理會務；副主任委員由勞工代表互選之，襄助主任委員處理會務。

## 第 7 條

監督委員會得視實際需要置職員若干人，由事業單位派員兼任。

### 第 8 條

事業單位成立監督委員會，應將成立日期、會址、委員、職員名冊及印鑑卡等，報請當地主管機關核定。會址、委員、職員及印鑑等有異動時亦同。

### 第 9 條

監督委員會每三個月舉行會議一次，必要時得召開臨時會議。會議主席由主任委員擔任之。主任委員因故不能出席時由副主任委員代理之。

### 第 10 條

- 1 事業單位勞工查詢勞工退休準備金專戶餘額時，監督委員會應予提供。
- 2 監督委員會未盡監督責任或處理失當時，當地主管機關得通知其改善或改組。

### 第 11 條

本準則自發布日施行。